

Nr. 73 Runderlaß des Reichsministers und Chefs der Reichskanzlei. 5. April 1938

R 43 II/581, Bl. 225 Ausfertigung, Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

An die Obersten Reichsbehörden, den Herrn Preußischen Ministerpräsidenten, den Herrn Preußischen Finanzminister.

Betrifft: Beantwortung von Gesuchen an den Führer und Reichskanzler.

Unmittelbar an den Führer gerichtete Gesuche, die Beschwerden über Verfügungen oder Entscheidungen der Verwaltungsbehörden und Gerichte enthalten, werden in der Regel im Auftrage des Führers und Reichskanzlers von mir, vielfach auch von dem Chef der Kanzlei des Führers der NSDAP oder der Adjutantur des Führers den zuständigen Obersten Reichs- oder Landesbehörden zum weiteren Befinden übermittelt. Die Obersten Reichs- und Landesbehörden beauftragen, was nicht zu beanstanden ist, ihrerseits meist nachgeordnete Stellen mit der Beantwortung der Eingaben. Solche Beantwortungen gelangen im Wege der erneuten Beschwerde häufig an den Führer. Dabei hat sich ergeben, daß einzelne dieser Bescheide im Hinblick auf das Verhältnis der Behördenzuständigkeit zur Person des Führers so gefaßt waren, daß sie sowohl mit Recht im Volke Anstoß erregt als auch das Mißfallen des Führers ausgelöst haben. So beliebten es z. B. Verwaltungsbehörden und Gerichte – in einem Falle sogar mit den Worten „Der Führer ist nicht befugt“², in einem anderen mit der Bemerkung: „Es ist nicht Sache des Führers“ – *ihre eigene ausschließliche Zuständigkeit auch im Verhältnis zum Führer und Reichskanzler* in einer Form zu betonen, die den Eindruck erwecken mußte, als wollten sie dem Führer das Recht bestreiten, sich um Angelegenheiten zu bekümmern, die in ihre Zuständigkeit fallen.

Selbstverständlich greift der Führer und Reichskanzler im allgemeinen nicht in Einzelfällen in die Verwaltung oder Rechtsprechung ein und überläßt gerade deswegen in aller Regel die Entscheidung über Beschwerden den zuständigen Behörden. Es geht aber nicht an, daß die Behörden daraus folgern und es mehr oder weniger deutlich zum Ausdruck zu bringen versuchen, der Führer und Reichskanzler könne und dürfe in die von ihnen bearbeiteten Angelegenheiten nicht eingreifen. Solche Begründungen von Bescheiden verletzen das Ansehen der Person des Führers und sind geeignet, das Vertrauen zur Führung des Staates zu gefährden.³ Ich darf daher im Auftrage des Führers und Reichskanzlers ergebenst bitten, die nachgeordneten Behörden hierauf hinzuweisen⁴.

¹ Von MD Kritzinger vorgelegte, durch RM Lammers an zahlreichen Stellen hs. ergänzte Erstfassung vom 25. 3. 1938 in: R 43 II/581, Bl. 216–219. Reinkonzept und Verteiler ebd. Bl. 221–224. Ausfertigung auch in R 43 II/588b, Bl. 82; R 3001/20116, Bl. 23. – Veranlassung zu dem RdErl. hatte ein Lammers zunächst mündl. gegebener, dann sogleich schriftl. nachgereichter Hinweis von RL Bouhler vom 11. 3. 1938 gegeben, wonach die an Hitler gerichtete Beschwerde eines Kriegsbeschädigten in einer Versorgungssache vom Hauptversorgungsamt Schlesien erneut zurückgewiesen und dabei bemerkt worden war, „daß Entscheidungen in einzelnen Versorgungsangelegenheiten nicht zu den Aufgaben des Führers und Reichskanzlers zählen“. Bouhler hatte wegen dieser Formulierung, „die im Interesse des Ansehens der Person des Führers schärfstens abzulehnen ist“, Lammers gebeten, „in geeigneter Form auf die Behörden einzuwirken, daß derartige abträgliche Äußerungen unterbleiben“; ebd. Bl. 214f.

² Wohl Bezugnahme auf den Fall des Landgerichtspräses. Fabig; s. ARH IV, Nr. 188 Anm. 2.

³ An dieser Stelle folgte im Erstentw. vom 25. 3. (o. Anm. 1) der von Lammers selbst hs. eingefügte Satz: „Derartige Begründungen verkennen aber vor allem auch die Rechtsstellung des Führers als Spitze des autoritären Führerstaates und die im Staatsrecht des Dritten Reichs unbestrittene Rechtsauffassung, daß der Befehl des Führers sogar Gesetzeskraft haben kann, wenn ihm diese Wirkung beigelegt wird, daß dieser Befehl des Führers also auch nicht vor den Entscheidungen der Verwaltungsbehörden und Gerichte Halt zu machen braucht.“ Kritzinger hatte mit Vm. vom 4. 4. empfohlen, diesen Satz wegzulassen: „Daß Befehle des

Dr. Lammers

Führers Gesetzeskraft haben können, ist unstreitig. Es scheint mir aber nicht zweifelsfrei zu sein, ob das nur dann der Fall ist, wenn ihnen diese Wirkung beigelegt wird, oder ob nicht vielmehr die Tragweite eines Führerbefehls sich aus dem Inhalt des Befehls selbst ergeben kann. Eine Festlegung in ersterem Sinne scheint mir jedenfalls nicht unbedenklich zu sein. In den Fällen, in denen gegen einzelne Verfügungen oder Entscheidungen nachgeordneter Behörden ein Eingreifen des Führers erbeten ist, wird m. E. eine Anordnung, der die Wirkung eines Gesetzes ausdrücklich beigelegt wird, kaum in Frage kommen. Ich habe daher Zweifel, ob gerade diese Vorgänge zum Anlaß genommen werden sollten, die staatsrechtliche Frage der Bedeutung einer Anordnung des Führers besonders zu erörtern.“ Lammers war mit der Streichung einverstanden. R 43 II/581, Bl. 220.

- ⁴ Der RJuM etwa gab den Inhalt des RdErl. am 14. 5. 1938 an die OLG-Präs. bekannt; R 3001/20116, Bl. 25. Bouhler richtete als Chef der Kanzlei des Führers der NSDAP am 30. 5. 1938 noch ein ergänzendes RdSchr. an die ORBeh., den PrMP und PrFM: „Eingaben, die von Volksgenossen oft in höchster Not und vertrauensvoll an den Führer gerichtet und die von mir bzw. meinen Dienststellen häufig zuständigkeitshalber an Behörden des Reiches oder der Länder abgegeben werden, werden manchmal von untergeordneten Beamten und zuweilen in einer Form abgelehnt, die geeignet ist, das Vertrauen der Masse zum Führer zu beeinträchtigen. – Es ist der Wunsch des Führers, daß an ihn gerichtete Gesuche eine bevorzugte Behandlung erfahren. Ich bitte daher anordnen zu wollen, daß in Zukunft derartige von der Kanzlei des Führers der NSDAP abgegebene Gesuche wohlwollend geprüft werden und falls eine Berücksichtigung sachlich nicht möglich erscheint, bei der Ablehnung eine angemessene Form gewählt wird.“ R 43 II/ 588b, Bl. 83.

Zitierhinweis

Nr. 73 Runderlaß des Reichsministers und Chefs der Reichskanzlei. 5. April 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d073>